

1500819-83.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Disse que já foi processado por roubo e tráfico e também era usuário de drogas. Disse que estava com as mãos no bolso porque estava com a carteira e celular nos bolsos.

A vítima PAMELA BORGES BUENO FRANÇA, disse que estava saindo do hotel IBIS com sua filha quando percebeu a aproximação do réu. Disse que travou as portas mas, o réu simulando estar armado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500819-83.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500819-83.2022.8.26.0617 Controle: 2022/001302

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO BARBOSA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

EDUARDO BARBOSA RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, "caput", c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 17 de junho de 2022, por volta das 10h50min, na Rua Olímpio Catão, 670, - Jardim Mesquita, 12308050, Jacareí-SP, mediante grave ameaça, tentou subtrair para si o veículo Chevrolet Ônix 1.4at Act, ano/modelo: 2017/2018, placas FOT6988, o qual estava em posse de Pamela Borges Bueno França, somente não consumando o crime em razão de circunstâncias alheias à vontade do primeiro.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos a vítima saía do "Hotel Íbis", conduzindo o veículo automotor acima indicado, quando avistou EDUARDO, com as mãos no bolso, atravessando a rua em sua direção. A ofendida então, temerosa, travou as portas do carro. Ocorre que o denunciado se aproximou, pretendendo subtrair o automóvel, tentou abrir a porta traseira lateral do veículo, ainda com uma mão no bolso,

simulando estar armado e disse, com agressividade, "saí, saí, saí". Pamela então engatou a marcha ré e fugiu rapidamente conduzindo o veículo. Logo após a vítima telefonou para seu marido, policial militar, e pouco tempo depois milicianos conseguiram abordar de prender o denunciado nas proximidades do local.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 48/50). Recebida a denúncia (fls. 73/74). O acusado foi citado (fls. 84) e apresentou resposta à acusação (fls. 87).

Ausentes as premissas para absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 90/92).

Durante a instrução, foram colhidos as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que as partes se manifestaram deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo B0 (fls. 31/33), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

O réu EDUARDO BARBOSA RODRIGUES, perante a autoridade policial, negou as imputações. Em juízo, negou os fatos. Disse que estava passando ao local e viu a vítima parada com o carro na via pública. Disse que a ofendida começou a chama-lo e por isso se aproximou porque entendeu que ela queria uma informação. Disse que a vítima lhe pediu para entrar no veículo e ao tentar entrar pela porta de trás do veículo ela ligou o carro e saiu. Disse que acreditou que a vítima queria "fazer amizade". Disse que já foi processado por roubo e tráfico e também era usuário de drogas. Disse que estava com as mãos no bolso porque estava com a carteira e celular nos bolsos.

A vítima PAMELA BORGES BUENO FRANÇA, disse que estava saindo do hotel IBIS com sua filha quando percebeu a aproximação do réu. Disse que travou as portas mas, o réu simulando estar armado tentou entrar no carro. Disse que já tinha ligado o carro e conseguiu fugir. Disse que seu marido é policial militar e logo ligou para ele que acionou a polícia militar. Disse que o réu foi detido próximo ao local dos fatos e o reconheceu tanto o acusado no local em que foi detido e depois em solo policial. Em juízo reconheceu o acusado sem sombras de dúvidas.

A testemunha EDMILSON GOMES DA SILVA, policial militar, disse que receberam a informação da tentativa de roubo via COPOM e se deslocaram até o local. Disse que no trajeto encontraram o réu que confessou, informalmente, a tentativa de furto. Disse que identificaram o réu pelas características físicas informadas pelo COPOM. Disse que a vítima informou que o acusado simulou estar armado e tentou furtar o veículo, exigindo que ela saísse do veículo, forçando a maçaneta. Disse que a vítima reconheceu o acusado, ainda, no local da abordagem. Reconheceu o acusado presente na audiência. A testemunha PAULO RICARDO DA SILVA SANTOS, policial militar, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano.

Pois bem.

Explicitados os fatos e diante do quanto restou apurado, não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva.

O réu alegou que não simulou esta armado, bem como, asseverou que não ameaçou a vítima, entretanto, sua versão não encontrou amparo nos autos.

Isso porque a vítima reconheceu com segurança o denunciado e relatou que a ameaça consistiu em simular estar armado, sublinhado que em seguida, o acusado disse: "sai, sai, sai!". E ainda tentou abrir a porta do veículo.

Há de se salientar que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela extrema relevância probatória. Sobre a questão, já se decidiu:

"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACRIM-SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633). "Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, o roubo, as palavras do ofendido, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxima se este não conhecia o acusado" (TACRIM -SP-AC-Rel. San Juan França -RT 717/412).

E é esse exatamente o caso dos autos.

A grave ameaça encetada contra a vítima consistente em simular o porte de arma de fogo afasta eventual desclassificação.

Frise-se que a circunstância de não ter sido apreendida em poder do acusado a res furtiva não se mostra suficiente para descaracterizar o crime, a pretexto de não estar comprovada a materialidade delitiva, como pretende a defesa, vez que esta se evidencia com a grave ameaça suportada pela vítima.

Nesse sentido, já se decidiu:

STJ - "FALTA DE JUSTA CAUSA. PERSECUÇÃO PENAL FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTES SODALÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido praticado sem a presença de testemunhas, circunstância em que a palavra da vítima merece especial relevo e não pode ser desconsiderada. Precedente. Recurso desprovido". (RHC 56556 / RJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 2015/0029134-0 - 06/08/2015)

Dessa feita, dúvidas não pairam quanto à autoria, patenteada pelos elementos de prova coligidos aos autos.

Evidenciada a prática de roubo simples, passo, à luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal, respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, observo que o réu ostenta apontamentos criminais que lhe geram reincidência, o que será oportunamente ponderado. Considerando as circunstâncias judiciais, mormente a certidão de fls. 38, referente aos autos 0006726-12.2008, atribuo ao réu a condição de portador de maus antecedentes, diante da circunstância desfavorável, sem elementos para avaliar as demais, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal:

04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa

Na segunda fase, em razão da reincidência (vide certidão de fls. 38, atinente aos autos 0006326-51.2015), majoro as reprimendas em 1/6, perfazendo:

05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa

Na terceira fase da dosimetria penal, verifico que a consumação somente não se consolidou por circunstâncias alheias à vontade do agente, tratando-se de delito na

forma tentada. Diante do iter criminis percorrido, aplico a diminuição de 2/3, pois, o bem não foi subtraído:

01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão e 04 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a reprimenda definitiva.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no patamar mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena, observado o disposto artigo 33, § 3o, do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais, sem olvidar a a grave ameaça, bem como em razão dos maus antecedentes e da reincidência, sem olvidar o caráter reclusivo da pena imposta.

Descabida na hipótese a substituição da pena privativa de liberdade, haja vista o imperativo legal que a veda, qual seja, o art. 44, inciso I do CP, haja vista ter sido praticada com grave ameaça ou violência à pessoa.

Ainda, em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que a detração não surtirá efeitos tendo em vista que a imposição do regime inicial decorreu das circunstâncias judiciais.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR EDUARDO BARBOSA RODRIGUES à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal como incurso no art. 157, "caput", c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em regime inicial semiaberto.

Uma vez que o acusado permaneceu preso durante a instrução, não se justifica sua libertação agora que condenado, e no regime inicial semiaberto, subsistindo, ainda, as razões que ensejaram sua custódia cautelar. Por essa razão, nego a possibilidade de eventualmente recorrer desta sentença em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada esta em julgado, expeça-se guia de recolhimento.

Isenção de custas em razão da gratuidade de justiça.

Deixo de condenar à indenização, porque não houve provocação da parte interessada.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o teor desta sentença à vítima, preferencialmente por meio eletrônico.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA